

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1439/2531

อัยการ นครสวรรค์
นาย ไข่ สุวรรณพยัคฆ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 295

จำเลยใช้มีดแบบเสื่อซ่อนเล็บยาวประมาณ 7 นิ้ว แหว่งผู้เสียหาย 2 ที่ ที่บริเวณ
หน้าอกด้านซ้ายใกล้ ๆ รักแร้และที่บริเวณด้านหลัง แต่แผลยาวประมาณ 1
เซนติเมตร ลึกไม่มาก ใช้เวลารักษาประมาณ 7 วัน แสดงว่าจำเลยแหว่งผู้เสียหาย
เพียงประสงค์ให้ผู้เสียหาย ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหาย เพราะหาก
จำเลยมีเจตนาฆ่า ผู้เสียหาย จำเลยต้องแหว่งรุนแรงกว่านี้ การกระทำของจำเลย จึง
เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดแบบเสื่อซ่อนเล็บ 2 เล่ม ยาวประมาณ 7 นิ้วฟุต แหว่ง
ทำร้ายร่างกายนายพวง เจนกสิศาสตร์ผู้เสียหายหลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่า ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 และ 80 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 80 จำ
คุก 10 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 จำคุก 2 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีนายแพทย์ชูศักดิ์ เศรษฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว และเป็นผู้ตรวจรักษาบาดแผลผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า บาดแผลที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายใกล้ ๆ รักแร้และที่บริเวณด้านหลังอีกหนึ่งแห่ง แผลยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ลึกไม่มาก เป็นบาดแผลถูกของมีคม ใช้เวลารักษาประมาณ 7 วันก็หายบริเวณบาดแผลเป็นที่ตั้งของปอดถ้าแผลเข้าลึกอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำเลยแทงผู้เสียหายเพียงประสงค์ให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเท่านั้น ไม่มีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหาย หากจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงแล้ว จำเลยต้องแทงรุนแรงกว่านี้ เพราะมีดที่จำเลยใช้แทงเป็นมีดแบบเสื่อช้อนเล็บ 2 เล่ม ยาวประมาณถึง 7 นิ้วฟุต ซึ่งสามารถใช้เป็นอาวุธแทงผู้เสียหายให้ทะลุถึงปอดของผู้เสียหายได้ แต่จำเลยหากระทำไม่ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถึงบาดเจ็บนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ